

Juridische toets — StickyNotes.club

Melden en modereren (DSA) en deelnemen zonder account (Terms en AVG)

Opdrachtgever — Farid Bouchdak, handelend onder StickyNotes.club, eenmanszaak, KvK 30221015, Muntelbolwerk 1 P, 5213 SZ 's-Hertogenbosch

Datum — 24 augustus 2026

Versie — 1.0, ter beoordeling

Omvang — zestien vragen, verdeeld over twee samengevoegde dossiers, met acht feitenbijlagen

Wat dit stuk wel en niet is. Dit is een feitendossier met vragen, opgesteld door de maker van het product, die geen jurist is. Alles wat als **FEIT** staat gemarkeerd is nagelopen in de broncode of in de gepubliceerde tekst en is met bestandsnaam terug te vinden. Alles onder **AANNAME** is een redenering die wij zelf hebben gemaakt en die juist getoetst moet worden — ook waar wij hem waarschijnlijk achten. De conceptteksten in bijlage 8 zijn een vertrekpunt, geen voorstel dat verdedigd moet worden; er mag met een streep doorheen.

Wat er al gebouwd is. Het meldmechanisme en de motiveringsbrief zijn op 24 augustus 2026 opgeleverd en staan op productie. Ze zijn geschreven op artikel 16 en 17 DSA, maar niet juridisch getoetst. Dat is de reden voor deze ronde: niet om te bepalen óf er iets moet komen, maar om te toetsen of wat er staat klopt. Een correctie in de tekst is voor ons goedkoop; een correctie in het datamodel is dat minder, en daarom staan de datamodelkeuzes er expliciet bij.

Inhoud

1. De dienst in feiten
2. Waarom deze ronde nu wordt gevraagd
3. Waar wij zelf van uitgaan — de aannames die getoetst moeten worden
4. De vragen — deel A: melden en modereren (DSA)
5. De vragen — deel B: deelnemen zonder account (Terms en AVG)
6. Wat wij als uitkomst nodig hebben

Bijlagen. 1. De meldketen zoals gebouwd · 2. De motiveringsmail aan de betrokkene · 3. De uitkomstmail aan de melder · 4. De gronden per categorie, woordelijk · 5. Terms of Service, de relevante paragrafen · 6. Community guidelines, zoals gepubliceerd · 7. Deelnemen zonder account: wat de software doet · 8. Concepttekst, niet gepubliceerd

1. De dienst in feiten

FEIT StickyNotes.club is een webdienst waarop gebruikers digitale sticky notes maken. Er zijn drie contexten:

Context	Wat het is	Zichtbaar voor
Worldwide wall	Een publieke muur waarop een ingelogde gebruiker een sticky note plaatst die daarna voor iedereen te lezen is, ook zonder account.	Iedereen, inclusief zoekmachines
Privéborden	Een besloten bord van één eigenaar, met uitgenodigde leden of bezoekers met een deellink.	Alleen wie toegang heeft
Workshopmodus	Een privébord waarop een facilitator een begeleide sessie draait. Deelnemers komen binnen via een link of QR-code, kiezen een bijnaam en doen mee <i>zonder account</i> .	Alleen wie de link heeft, zolang die geldig is

FEIT De dienst wordt gemaakt en geëxploiteerd door één persoon, als eenmanszaak, zonder personeel. Er is geen moderatieteam. De techniek draait bij Fly.io in Amsterdam.

FEIT Betaalde abonnementen lopen van € 4,99 tot € 14,99 per maand, exclusief btw, aan zowel consumenten als zakelijke afnemers in de EU. De dienst is nog niet gelanceerd; er is nog geen noemenswaardig volume.

FEIT Sinds 23 augustus 2026 staat elke publieke sticky note open voor indexering door zoekmachines. Dat was een bewust besluit; tot die datum sloot robots.txt ze uit.

2. Waarom deze ronde nu wordt gevraagd

Drie ontwikkelingen komen samen, en ze raken allemaal dezelfde twee documenten (de Terms of Service en de Community Guidelines):

1. **De worldwide wall is opengezet voor zoekmachines.** Gebruikersinhoud die eerst alleen op de eigen site stond, staat nu ook in zoekresultaten. De blootstelling is groter geworden, en een verwijderverzoek kan nu ook van buiten komen.
2. **Het meldmechanisme is gebouwd.** Er is een meldknop bij elke publieke sticky note, een zaaknummer, een wachtrij, een besluit met motivering en een auditspoor. De teksten daarvan dragen juridisch gewicht en zijn ongetoetst.

3. **Workshops zijn het commerciële hoofdproduct geworden.** Daarmee is deelname zónder account de belangrijkste manier waarop mensen inhoud aan de dienst leveren — en precies die situatie beschrijven de Terms nergens.

De eerste twee punten leiden tot deel A, het derde tot deel B. Ze zijn samengevoegd omdat beide dezelfde Terms of Service openen. Twee keer dezelfde tekst laten herzien is voor ons duurder dan één ronde met meer vragen.

3. Waar wij zelf van uitgaan — de aannames die getoetst moeten worden

Wij hebben het product gebouwd op de onderstaande vier aannames. Ze zijn niet door een jurist bevestigd. Als er één sneuvelt, weten wij liever nu wat het kost dan na de lancering.

3.1 Wij gaan ervan uit dat de dienst een *online platform* is in de zin van artikel 3 DSA

AANNAME De worldwide wall verspreidt op verzoek van gebruikers informatie onder het publiek. Privéborden doen dat niet. Wij hebben de zwaarste kwalificatie aangehouden en de dienst als geheel behandeld als online platform. Als dat niet klopt, vervalt afdeling 3 van hoofdstuk III en blijft alleen afdeling 2 over. Zie vraag A2.

3.2 Wij gaan ervan uit dat artikel 19 DSA van toepassing is

AANNAME Als micro-onderneming zijn wij op grond van artikel 19 vrijgesteld van de artikelen 20 tot en met 28, met uitzondering van artikel 24 lid 3. Op die aanname is bewust *niet* gebouwd: geen intern klachtenportaal, geen buitengerechtelijke geschillenbeslechting, geen trusted flaggers, geen transparantieverslag. Zie vraag A3.

3.3 Wij gaan ervan uit dat artikel 16 en 17 wél gelden, ongeacht omvang

AANNAME Een meldmechanisme en een motivering bij elke beperking zijn niet optioneel. Daarop is de hele bouw van 24 augustus gebaseerd. Wij gaan er verder van uit dat een e-mailadres alléén niet voldoet aan de eis dat het mechanisme *easy to access and user-friendly* is, omdat een e-mail de melder dwingt zelf de exacte elektronische locatie van de inhoud op te zoeken en een knop naast de inhoud die locatie automatisch meelevert. Zie vraag A1.

3.4 Wij gaan ervan uit dat een gast contractueel niet gebonden is

AANNAME Wie via een workshoplink meedoet, ziet een link naar de Terms en de Privacy Policy maar klikt op niets wat aanvaarding betekent. Wij houden het erop dat de verplichtingen uit de Terms hem daarom niet contractueel binden, en dat verwijdering van zijn inhoud op een zwakkere grond rust dan bij een lid. Zie vraag B1 en B7.

4. De vragen — deel A: melden en modereren (DSA)

A1. Voldoet een e-mailadres aan artikel 16, of is een meldvoorziening bij de inhoud vereist?

Wij hebben de knop gebouwd voor *publieke* sticky notes. Voor bordnotes, comments en borden loopt melden nog via het e-mailadres. Wij willen weten of dat verschil houdbaar is, en of het e-mailspoor voor die drie een tijdelijke of een permanente oplossing mag zijn. (Bijlage 1; huidige tekst in bijlage 5, §15.1 en bijlage 6.)

A2. Is StickyNotes.club een online platform in de zin van artikel 3, of alleen een hostingdienst?

Zie aanname 3.1. Wij hebben één juridisch regime op de hele dienst toegepast in plaats van per context te differentiëren. Is dat de juiste keuze, of moet de publieke muur juridisch losgekoppeld worden van de privéboards?

A3. Valt de eenmanszaak aantoonbaar onder micro of klein volgens Aanbeveling 2003/361/EG, en hoe leggen wij dat vast?

Concreet: welk document moeten wij nu aanleggen zodat wij het op enig moment aan de ACM kunnen laten zien, en wat is het juiste moment om opnieuw te toetsen als de dienst groeit?

A4. Voldoet het contactpunt uit artikel 11 en 12, gegeven dat het e-mailadres met een lookalike-tekens wordt weergegeven?

FEIT Het contactadres staat overal op de site — in de Terms §2 en §25, in §15.1 en in de Community Guidelines — geschreven als `farid@stickynotes.club`, met een SMALL COMMERCIAL AT (U+FE6B) in plaats van een gewone @. Er zijn nergens `mailto:-`links. Dat is een bewuste maatregel tegen spam-scrapers.

FEIT De prijs daarvan is dat het adres niet aanklikbaar is, niet zonder correctie te kopiëren, en dat een schermlezer het onbegrijpelijk voorleest.

De vraag is tweeledig. (a) Voldoet een op deze manier weergegeven adres aan de eis van artikel 11 en 12 dat gebruikers én autoriteiten rechtstreeks en snel contact kunnen opnemen? (b) Als het antwoord nee is: volstaat het om één vindbare plek te maken waar het adres wél normaal en aanklikbaar staat, en mag het elders in de verholde vorm blijven? Deze keuze staat in de code op één plaats vast en is met één regel om te zetten.

A5. Is de motiveringstekst volledig voor artikel 17, en klopt de verwijzing naar de ACM als beroepsinstantie?

De brief zoals hij nu wordt verstuurd staat woordelijk in bijlage 2, en de zes onderdelen zijn er als aparte kopjes in gezet zodat er geen kan wegvallen. Twee ontwerpkeuzes willen wij expliciet getoetst zien:

- **De looptijd wordt afgeleid uit de maatregel** en niet aan de beheerder gevraagd (bijlage 2, tabel). De redenering: een vrij invulveld wordt op een drukke dag slordig ingevuld, en dan staat er iets onjuists in een brief met juridisch gewicht. Is die afleiding voldoende specifiek voor artikel 17 lid 1 onder c?
- **De grond citeert de gepubliceerde huisregel woordelijk**, tussen aanhalingstekens, per meldcategorie (bijlage 4). De redenering: het artikel vraagt om de regel, niet om een samenvatting. Zijn deze zeven citaten bruikbaar als grond, en dekt de gekozen categorie de maatregel voldoende?

A6. Wanneer treedt artikel 18 in werking, en wat is de juiste route naar de Nederlandse politie?

De categorie *sexual content or child safety* heeft in het systeem voorrang: eigen onderwerpregel in de meldmail, bovenaan de wachtrij, en geen besluit "geen actie" zonder de melding zelf gelezen te hebben. Wat wij missen is de drempel — wanneer is er sprake van een vermoeden dat gemeld moet worden — en het concrete meldkanaal dat een eenmanszaak daarvoor gebruikt.

A7. Is een bewaartermijn van zes maanden verdedigbaar?

FEIT Een zaak en het bewijs eromheen worden zes maanden bewaard, en twaalf maanden zodra het besluit iets beperkt. De bezwaartermijn is bewust even lang als de bewaartermijn: bewijs dat eerder verdwijnt maakt bezwaar onmogelijk. Is zes maanden houdbaar, gelet op verjaringstermijnen bij onrechtmatige publicatie, en botst het met een bewaarplicht die wij over het hoofd zien?

A8. Beschrijven de Terms het moderatiebeleid voldoende voor artikel 14?

De paragrafen 15, 15.1, 15.2 en 15.3 zijn op 24 augustus toegevoegd en staan woordelijk in bijlage 5. Zij beschrijven wat wij kunnen doen, hoe je meldt, wat je te horen krijgt bij een besluit en hoe lang een zaak bewaard blijft. Ontbreekt er iets, en staat het in begrijpelijke taal?

5. De vragen — deel B: deelnemen zonder account (Terms en AVG)

Achtergrond bij dit hele deel: bijlage 7 beschrijft precies wat de software doet met iemand die zonder account meedoet, en bijlage 8 bevat de concepttekst die wij daarvoor hebben geschreven maar niet gepubliceerd.

B1. Aanvaarding — is een link naar de Terms genoeg om een gast te binden?

FEIT Het join-scherm toont een veld voor een bijnaam, een alinea over wat er wordt bewaard en hoe lang, en links naar Privacy en Terms. Er is geen vinkje en geen akkoordknop.

Is dat voldoende? Zo nee: volstaat een zin boven de knop in de trant van *"By joining you agree to the Terms of Service and the Privacy Policy"*, of moet er een vinkje bij? Wij vragen dat zo scherp omdat het scherm binnen een minuut afgerond moet zijn — dat is een productbelofte ("no accounts, no installs") — en elk extra element daar direct voelbaar is.

B2. Licentie — is een impliciete licentie op de inhoud van een gast houdbaar?

FEIT Terms §11 verleent ons een licentie op gebruikersinhoud, en is geschreven vanuit iemand met een account. Een gast verleent die nooit. Toch wordt zijn sticky note gehost, aan de rest van de zaal getoond, in back-ups meegenomen en op de gedeelde resultatenpagina geëxporteerd. Moet §11 uitdrukkelijk naar de gast verwijzen, of is de handeling van het plaatsen zelf genoeg?

B3. Leeftijd — mag een deelnemer zonder account jonger zijn dan 16?

FEIT Terms §4 opent met *"You must be at least 16 years old to create an account or use StickyNotes.club"*, maar werkt dat vervolgens uitsluitend uit in bevestigingen die de gebruiker aflegt *"by creating an account"*. Een gast legt die bevestiging nooit af.

FEIT Een van de belangrijkste doelgroepen van het product is de docent of trainer die een QR-code op het scherm zet voor een klas.

Dit is de vraag waar wij ons het meeste zorgen om maken. Zo nee, hoe dwing je een leeftijdsgrens af zonder account? Zo ja, welke grondslag geldt voor de verwerking van de gegevens van die deelnemer, en wie moet daarvoor zorgen: wij of de facilitator?

B4. Rolverdeling — zijn wij verwerker of zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke?

Een facilitator die namens een werkgever of school een sessie draait, bepaalt in de praktijk doel en middelen van wat er op dat bord gebeurt. Zijn wij dan verwerker voor die organisatie, zelfstandig verantwoordelijke, of gezamenlijk verantwoordelijk? Is er een verwerkersovereenkomst nodig, en zo ja, moet die standaard bij het zakelijke plan worden aangeboden? Wij verwachten dat dit bij de eerste zakelijke inkooptoets als eis terugkomt.

B5. Verantwoordelijkheid van de facilitator — kunnen wij die in de Terms leggen, en is dat afdwingbaar?

Wij zouden willen opnemen dat de facilitator verantwoordelijk is voor wie hij uitnodigt en voor de rechtmatigheid van wat hij op dat bord laat verzamelen. Kan dat, en verandert het iets aan onze eigen positie of verplaatst het alleen risico op papier?

B6. Rechten van de gast — volstaat een e-mailroute, en is de scheiding na 30 dagen voldoende?

FEIT Een gast kan niet inloggen en zijn eigen bijdrage achteraf dus niet zelf weghalen. Een nachtelijk script vervangt zijn bijnaam na 30 dagen zonder activiteit door *Participant* en wist het gasttoken; de bijdragen zelf blijven staan. In de tussentijd loopt een verzoek via de mail, en de bordeigenaar kan de note verwijderen.

Is dat voldoende voor de inzage- en verwijderrechten, en is de scheiding van bijnaam en bijdrage na 30 dagen een verdedigbare bewaarbeperking?

B7. Moderatie van een gast — op welke grond?

Als een gast geen partij is bij de Terms, waarop rust verwijdering van zijn inhoud dan: de huisregels van de bordeigenaar, ons eigen beleid, of alleen onrechtmatigheid? Dit is de plek waar deel A en deel B elkaar raken: het meldmechanisme uit deel A moet ook werken op inhoud van iemand die nooit iets heeft aanvaard.

B8. De concepttekst in bijlage 8 — bruikbaar als vertrekpunt?

Bijlage 8 bevat een voorgestelde nieuwe paragraaf §13a en drie kleine aanpassingen aan §4, §11 en §13. Die is door ons geschreven, niet door een jurist, en niet gepubliceerd. Wij vragen niet om een oordeel over de stijl maar om de streep: wat kan zo, wat moet anders, en wat mist er.

6. Wat wij als uitkomst nodig hebben

Concreet, in volgorde van belang voor ons:

1. **Een ja of nee op A1**, want dat bepaalt of het e-mailspoor voor bordnotes, comments en borden mag blijven bestaan of alsnog een knop moet worden.
2. **Correcties in de tekst van bijlage 2 en 4** — de motiveringsbrief en de gronden. Correcties daar zijn voor ons een tekstwijziging en geen herbouw, en dat is precies waarom wij ze nu willen horen.
3. **Een oordeel over B3**, de leeftijdsgrens bij deelname zonder account, met een uitvoerbare aanwijzing: wat moet er op het join-scherm staan, en wat moeten wij aan de facilitator overlaten.
4. **Een gemarkeerde versie van bijlage 8**, zodat wij één Terms-wijziging kunnen doorvoeren die zowel artikel 14 DSA als deelname zonder account dekt.
5. **Voor A3 en B4**: welk document wij zelf moeten aanleggen en bewaren, los van de website.

Waar het antwoord "dat hangt ervan af" is, hebben wij liever de voorwaarde te horen dan een slag om de arm. Wij kunnen een voorwaarde in code zetten.

Bijlage 1 — De meldketen zoals gebouwd (24 augustus 2026)

Wat de melder ziet

FEIT Naast elke publieke sticky note staat een vlagcontrole, in dezelfde maat en vorm als de deel- en hartknop, maar zonder opvallende hoverkleur. Melden moet vindbaar zijn, niet uitnodigend. De knop opent een gewone pagina (geen dialoogvenster) die ook zonder JavaScript werkt.

FEIT Op die pagina kiest de melder een categorie, kan hij een toelichting schrijven, en bevestigt hij te goeder trouw te handelen. Zonder account is een e-mailadres verplicht, anders is er geen manier om een zaaknummer te sturen of de uitkomst te melden.

De zeven categorieën

FEIT Woordelijk overgenomen uit de al gepubliceerde Community Guidelines, zodat er niet twee lijsten uit elkaar kunnen lopen:

Sleutel	Wat de melder leest
spam_or_scam	Spam or scams
threats_or_harassment	Threats or harassment
privacy_or_personal_data	Privacy or personal data
impersonation	Impersonation
illegal_or_dangerous	Illegal or dangerous content
sexual_content_or_child_safety	Sexual content or child safety
other	Another concern

FEIT Auteursrecht staat bewust niet in deze lijst; daarvoor bestaat een aparte route, en dat staat zo in het Help Centre.

Wat er daarna gebeurt

1. Er ontstaat een zaak met een zaaknummer in de vorm SN-2026-000123. Dat nummer is zichtbaar voor de melder.
2. De *URL van de gemelde inhoud wordt bevroren opgeslagen* en niet afgeleid, omdat de gemelde inhoud vaak precies is wat verdwijnt. Een zaak die na verwijdering niet meer te reconstrueren is, is geen zaak.
3. De melder krijgt een ontvangstbevestiging met het zaaknummer, de gemelde URL en de opgegeven reden.
4. De beheerder krijgt een meldingsmail. Bij de categorie kindveiligheid heeft die mail een eigen onderwerpregel.

De wachtrij

FEIT De volgorde van `/admin/reports` zit in de database-query en niet in het oordeel van de beheerder: open zaken vóór afgehandelde, kindveiligheid bovenaan, en daarbinnen de oudste eerst. Dat laatste is bewust gedaan met het oog op artikel 16 lid 6 — nieuwste-eerst is precies hoe een melding onderop blijft liggen.

Het auditspoor

FEIT Elke *inzage* van een zaak schrijft een auditregel met actor, tijdstip, zaak en doel — niet alleen elke handeling. De regel wordt weggeschreven vóórdat de zaak in beeld komt, omdat achteraf loggen betekent dat een afgebroken verzoek wel inzage geeft en geen spoor.

Het besluit

FEIT Een zaak kan niet worden afgesloten zonder én een maatregel én een motivering. De zeven mogelijke maatregelen, met wat het systeem daadwerkelijk uitvoert:

Maatregel	Wat het systeem doet	Beperkt iets?
No action — the content stays	Niets	Nee — alleen de melder krijgt bericht
Warning to the author — the content stays	Niets aan de inhoud	Ja
Content hidden from the worldwide wall	Zet de vlag (zet hem, schakelt hem niet om)	Ja
Content removed permanently	Verwijdert definitief via dezelfde route als de gewone adminverwijdering	Ja
Account restricted	Handmatig	Ja
Account suspended temporarily	Handmatig	Ja
Account permanently excluded	Handmatig	Ja

FEIT De volgorde van uitvoering is: eerst de maatregel, dan de zaak bijwerken, dan pas de e-mails. Wie andersom werkt, verstuurt een brief over een verwijdering die niet gelukt is.

FEIT Bij elk besluit dat iets beperkt gaan er twee mails uit: de motivering naar de betrokkene (bijlage 2) en de uitkomst naar de melder (bijlage 3). Bij *no action* is er niets beperkt en krijgt alleen de melder bericht.

Bewaring

FEIT Zes maanden standaard, twaalf maanden zodra een besluit iets beperkt, en een gedocumenteerde legal hold schort het vervallen op. Het opruimsript dat vervallen zaken werkelijk wist is bewust nog niet gebouwd; dat is fase 2.

Wat er bewust niet is gebouwd

Geen intern klachtenportaal, geen buitengerechtelijke geschillenbeslechting, geen trusted flaggers, geen transparantieverslag — op grond van aanname 3.2. Bezwaar loopt via een antwoord op de motiveringsmail en wordt vastgelegd als een tweede besluit op dezelfde zaak.

Bijlage 2 — De motiveringsmail aan de betrokkene (artikel 17)

Dit is de zwaarste tekst in het product en wordt woordelijk zo verstuurd bij elk besluit dat iets beperkt. De onderwerpregel is *A decision about your content* — SN-2026-000123. De zes kopjes zijn met opzet als losse regels gezet zodat er geen kan wegvallen omdat hij in een concreet geval oninteressant lijkt.

A decision about your content — SN-2026-000123

What we did: [maatregel] — [wat er precies is geraakt]

Where it applies: your account on StickyNotes.club, worldwide.

How long: [zie tabel hieronder]

Why: [feiten en omstandigheden, in gewone taal, door de beheerder geschreven]

On what ground: [zie bijlage 4]

Automated means: no. A person reviewed this and made the decision.

If you disagree: reply to this email within six months and we will look at it again, free of charge. You can also take the matter to a court, or to the Dutch Authority for Consumers and Markets as the Digital Services Coordinator.

De looptijd wordt afgeleid uit de maatregel en niet aan de beheerder gevraagd. Dit zijn de zeven vaste teksten:

Maatregel	Tekst achter "How long"
No action	Nothing is restricted.
Warning	This is a warning. Nothing is restricted and nothing was removed.
Content hidden	Until we decide otherwise. Reply to this email if you want that reviewed.
Content removed	Permanent. The sticky note cannot be restored.
Account restricted	Until we decide otherwise. Reply to this email if you want that reviewed.
Account suspended	Temporary. We will tell you when the suspension ends.
Account excluded	Permanent.

Eén redactionele regel die wij onszelf hebben opgelegd: in deze brief mag niet naar "ons team" worden verwezen. Er is één persoon. Artikel 17 vraagt om duidelijkheid, en een verzonnen afdeling is daar het tegenovergestelde van. Wij horen graag of dat ook juridisch de juiste keuze is, of dat het onnodig kwetsbaar maakt.

Bijlage 3 — De uitkomstmail aan de melder (artikel 16 lid 5)

Bewust karig over de betrokkene: de melder hoort wat er met zijn melding is gebeurd, maar krijgt niet de naam van de auteur, niet de motivering die aan de auteur is gestuurd, en niet wat er verder met dat account gebeurt. Dat onderscheid is de reden dat dit een andere mail is en niet dezelfde met een ander adres erop.

A decision about your report — SN-2026-000123

Thanks again for telling us. A person read your report and made a decision.

What you reported: [bevroren URL]

Reason you gave: [categorie]

What we decided: [maatregel]

Alleen bij "no action": We looked at the content and it stays where it is. That does not mean your report was unwelcome — it means we did not find a breach of our community guidelines or the law in this case.

Automated means: no. A person reviewed this and made the decision.

If you disagree, reply to this email within six months and we will look at it again, free of charge. Keep your case reference SN-2026-000123 in the message.

De ontvangstbevestiging die direct na de melding uitgaat, luidt:

We received your report — SN-2026-000123

Thanks for telling us. A person reads every report; we do not use automated moderation.

What you reported: [bevroren URL]

Reason: [categorie]

We will email you when a decision has been made. Keep this case reference if you need to get back to us.

Bijlage 4 — De gronden per categorie, woordelijk

Dit is de tekst die achter "On what ground" in de motiveringsmail verschijnt, gekozen op basis van de categorie waarin de melding is gedaan. De citaten komen woordelijk en tussen aanhalingstekens uit de gepubliceerde Community Guidelines (bijlage 6), omdat artikel 17 om de regel vraagt en niet om een samenvatting ervan.

Categorie	Grond zoals verstuurd
Spam or scams	Community guidelines: "Do not use StickyNotes.club for spam, scams, impersonation, illegal or dangerous activity, sexual abuse or exploitation, or content that puts another person at risk."
Threats or harassment	Community guidelines: "Personal attacks, threats, harassment, hate and intimidation are not [welcome]."
Privacy or personal data	Community guidelines: "Respect copyright, trademarks, privacy and personal data. Never expose another person's private information."
Impersonation	Community guidelines: "Do not use StickyNotes.club for spam, scams, impersonation, illegal or dangerous activity, sexual abuse or exploitation, or content that puts another person at risk."
Illegal or dangerous content	Community guidelines: "Do not use StickyNotes.club for spam, scams, impersonation, illegal or dangerous activity, sexual abuse or exploitation, or content that puts another person at risk."
Sexual content or child safety	Community guidelines: "Do not use StickyNotes.club for spam, scams, impersonation, illegal or dangerous activity, sexual abuse or exploitation, or content that puts another person at risk." This may also be a criminal offence under Dutch law.
Another concern	Community guidelines: "Be thoughtful with what you post and respectful of the people you meet."

Wat wij hierover zelf al zien, en graag bevestigd of weersproken krijgen. Drie categorieën delen exact hetzelfde citaat, omdat de gepubliceerde huisregel ze in één zin behandelt. Bij *threats or harassment* staat het woord [welcome] tussen vierkante haken omdat de oorspronkelijke zin het werkwoord uit de vorige zin overneemt en het citaat anders niet loopt. Bij *another concern* is de grond een algemene omgangsregel en nauwelijks een norm waaraan je iets kunt toetsen. Onze eigen twijfel zit vooral daar. Zie vraag A5.

Bijlage 5 — Terms of Service, de relevante paragrafen

Huidige, gepubliceerde tekst. §15 tot en met §15.3 zijn op 24 augustus 2026 toegevoegd; de rest staat er langer.

§2. Service provider

StickyNotes.club is provided by:

Farid Bouchdak, trading as StickyNotes.club

Sole proprietorship · Dutch Chamber of Commerce number: 30221015

Muntelbolwerk 1 P, 5213 SZ 's-Hertogenbosch, The Netherlands

Email: farid @ stickynotes.club

§4. Eligibility

You must be at least 16 years old to create an account or use StickyNotes.club.

By creating an account, you confirm that: you are at least 16 years old; the information you provide is accurate; you are legally able to enter into this agreement.

You may not create an account for someone else without their permission.

§11. Your content (verkort)

You retain ownership of the content you create or upload, including sticky notes, board content, comments and photos.

You give us a non-exclusive, worldwide and royalty-free licence to host, store, reproduce, format and display your content only as needed to: provide and operate StickyNotes.club; display public content to other users; make private content available to authorised board participants; create and maintain backups; secure, moderate and improve the service; comply with legal obligations.

This licence ends when the content is deleted from our active systems, except where temporary backup copies remain, another legal basis requires retention, third parties independently copied, shared, cached or indexed public content, or the content is reasonably required to resolve a dispute or enforce these Terms.

§12. Public content

Public sticky notes may be visible to anyone and may be shared, indexed or cached by third parties. Do not publish information that you want to keep confidential.

You can edit and delete your public sticky notes using the available controls. Removing content from StickyNotes.club may not immediately remove independent copies, search-engine results or caches controlled by third parties.

§13. Private boards and sharing (verkort)

Private boards are available to people who have been invited or who receive access through an active share link.

A board owner is responsible for: deciding who may access the board; assigning appropriate permissions; managing invitations and share links; removing access when it is no longer appropriate; ensuring that information on the board may lawfully be shared with its participants.

Anyone who receives a share link may be able to pass it to someone else. Treat share links as confidential where access should remain limited.

§15. Moderation and content removal

We may investigate content, accounts or activity that may violate these Terms, the Community Guidelines or applicable law.

Depending on the circumstances, we may: remove or restrict content; disable a share link; limit specific features; issue a warning; temporarily suspend an account; permanently terminate an account; preserve or disclose information where legally required.

Where reasonably possible, we will consider the nature, seriousness, frequency and consequences of the violation before acting.

We may act immediately without prior notice where reasonably necessary to: prevent fraud or a security incident; stop illegal or seriously harmful conduct; protect users, third parties or the service; comply with a legal obligation or binding order.

§15.1 Reporting content

You can report a public sticky note with the flag control next to it. You do not need an account to report; without one you give an email address so we can confirm the report and tell you the outcome. For a board, a board sticky note or a comment, email [farid @ stickynotes.club](mailto:farid@stickynotes.club) with the link, the reason and a short explanation. Copyright concerns use a separate route.

Every report receives a case reference. A person reads every report; we do not use automated moderation.

§15.2 What you are told about a decision

If we restrict your content or your account following a report, we tell you: what we did and what it applies to; where the decision applies; how long it lasts; why, in plain language; the rule from these Terms or the Community Guidelines, or the legal ground; whether automated means were used, and they are not.

If you disagree, you can reply to that message within six months and we will look at the decision again, free of charge. You can also take the matter to a court, or to the Netherlands Authority for Consumers and Markets in its role as Digital Services Coordinator.

The person who made the report is told the outcome of their report. They are not told your identity or the reasoning we sent to you.

§15.3 How long we keep a case

We keep a report and the evidence for it for six months, or twelve months where the matter is serious or repeated, and longer where we are legally required to. Six months is also how long you have to ask us to look at a decision again: evidence that disappeared before that period ended would make an appeal impossible.

You may contact us if you believe a moderation decision was made in error.

§25. Complaints and contact

Questions, complaints and notices concerning these Terms can be sent to: farid @ stickynotes.club. Please include enough information for us to understand and respond to your concern. We will try to resolve complaints directly and within a reasonable period.

Bijlage 6 — Community guidelines, zoals gepubliceerd

Vindbaar op docs.stickynotes.club/community-guidelines/. Hieruit komen de zeven meldcategorieën en de gronden in bijlage 4.

Help keep StickyNotes.club welcoming

Ideas grow better in a place where people feel safe to share them. Be thoughtful with what you post and respectful of the people you meet.

Share ideas without causing harm. Ideas, questions, creativity and constructive disagreement are welcome. Personal attacks, threats, harassment, hate and intimidation are not. Do not use StickyNotes.club for spam, scams, impersonation, illegal or dangerous activity, sexual abuse or exploitation, or content that puts another person at risk.

Respect rights and privacy. Share only text and images you own or have permission to use. Respect copyright, trademarks, privacy and personal data. Never expose another person's private information. Public sticky notes and Instant Photos can be copied, indexed and used outside StickyNotes.club. Keep sensitive information in a Draft or private board—and share it there only with people who should see it.

Report a concern. Open the sticky note and select the flag control next to the heart and share controls. Choose the reason that fits best: spam or scams, threats or harassment, privacy or personal data, impersonation, illegal or dangerous content, sexual content or child safety, or another concern. Add a short explanation of what happened when the reason alone does not make it clear.

You do not need an account to report a sticky note. Without one you give an email address, so we can send you a case reference and the outcome.

For a board, a board sticky note or a comment, email farid@stickynotes.club with the link and the same information. The flag control covers public sticky notes; the other places follow. Copyright has its own reporting route.

You receive a case reference by email confirming that the report arrived, and a second email once a decision has been made. A human makes the final moderation decision, taking the severity and repetition of the problem into account.

Understand what can happen next. StickyNotes.club may take no action, issue a warning, limit content visibility or product features, temporarily suspend an account or permanently exclude an account.

Content removal is a separate decision. Restricting an account does not automatically erase its existing contributions. Moderators may hide, remove or restore content, but they must not silently rewrite an author's words. A narrowly necessary redaction—such as removing exposed personal data from otherwise permitted content—must be recorded.

People affected by an action receive a reason and an appeal route unless safety or law temporarily prevents immediate notice. Appeals are free and remain available for six months.

Bijlage 7 — Deelnemen zonder account: wat de software doet

Alle regels hieronder zijn nagelopen in de broncode. De bestandsnamen staan erbij zodat ze zonder de code te lezen te verifiëren zijn.

Onderwerp	Wat de software doet
Toegang	Een deellink waarvoor de eigenaar gasten uitdrukkelijk heeft toegestaan, geeft toegang zonder account. Dat is een keuze per link: het aanzetten van workshopmodus maakt een oude deellink nooit met terugwerkende kracht open voor gasten.
Identiteit	De deelnemer kiest een bijnaam en krijgt een rij in de deelnemerstabel met een gasttoken in zijn browser. Een account is optioneel; ook leden krijgen zo'n rij.
Wat een gast mag	Sticky notes plaatsen, comments plaatsen, één hart en één stem per note. Dat laatste wordt technisch afgedwongen met een unieke sleutel per deelnemer per note.
Wat een gast niet mag	Uitnodigen, toegang beheren, links maken of intrekken, bordinstellingen wijzigen, andermans inhoud bewerken.
Vervaltermijn van de link	Een workshoplink krijgt <i>altijd</i> een vervaltijd: standaard 24 uur, maximaal 168 uur (7 dagen). De vervaltijd geldt voor iedereen die de link gebruikt.
Intrekken	De eigenaar kan de link intrekken of een deelnemer verwijderen. De bijdragen van die deelnemer blijven staan: iemand de deur wijzen is niet hetzelfde als zijn inbreng uit het resultaat knippen.
Bewaartermijn bijnaam	Een nachtelijk script vervangt de bijnaam door <i>Participant</i> en wist het gasttoken na 30 dagen zonder activiteit. De bijdragen blijven bestaan, losgekoppeld van de naam.
Verwijderde bijdragen	Verwijderen van een note is eerst zacht (herstelbaar, met een ongedaan-maken-knop); een nachtelijk script wist hem na zeven dagen definitief.
Anonieme sessies	Een facilitator kan een bord op anoniem zetten. Dan worden de namen bij notes en comments aan de serverzijde weggelaten, voor iedereen inclusief de facilitator zelf.
Wat de gast te zien krijgt	Een veld voor een bijnaam, één alinea over wat er wordt bewaard en hoe lang, en links naar Privacy en Terms. Geen vinkje, geen akkoordknop.
Wat de Terms zeggen	Niets over gasten, workshoplinks of deelnemen zonder account. §4 verbindt de bevestiging van de leeftijdsgrens aan het maken van een account; §11 laat de gebruiker een licentie verlenen die een gast nooit verleent; §13 beschrijft deellinks vanuit de eigenaar, niet vanuit degene die binnenkomt.
Wat de Privacy Policy zegt	Wél correct: workshoplinks, de bijnaam, de vervaltijd, het intrekken en de scheiding van bijnaam en bijdragen na 30 dagen staan beschreven en zijn tegen de code gecontroleerd.

Het join-scherm, huidige tekst

[veld] Your name or nickname

Your nickname and the notes you add stay with this board. We remove your nickname after a period without activity. —
[Privacy](#) · [Terms](#)

Bijlage 8 — Concepttekst, niet gepubliceerd

Status van deze bijlage. Geschreven door de maker, in de stijl van de bestaande Terms, uitsluitend als vertrekpunt. Niets hiervan staat online en niets hiervan is een standpunt dat wij willen verdedigen. Zie vraag B8.

Voorstel: nieuwe paragraaf §13a. Taking part without an account

Some private boards can be joined without an account, through a workshop link or QR code that the board owner creates. This section applies to you if you take part that way. In this section, "you" means the person taking part, and "the facilitator" means the owner of the board.

What joining means. By entering a nickname and joining a board, you agree to these Terms and to our Privacy Policy for as long as you take part. You do not create an account, and we do not ask you for a password or an email address.

What you may do. While the session is open, you may add sticky notes, add comments, give hearts and take part in dot voting, on the same terms as anyone else on that board. You cannot invite people, manage access, change the board or edit anyone else's content.

Your content. You keep ownership of what you add. You give us the same licence described in section 11, limited to that board and to what is needed to show the board to the people taking part, keep it available to the facilitator afterwards, back it up, moderate it and comply with the law.

What happens to your contributions. What you add belongs to the board, not to your visit. Your sticky notes and comments stay on the board when the session ends, when your link expires, when the facilitator removes you and when we separate your nickname from your contributions. If you want something you added removed, ask the facilitator, who can delete any sticky note on their board, or contact us.

How long your link works. A workshop link always expires. The facilitator chooses how long, up to a maximum set by us, and can revoke the link or remove you at any time.

Your nickname. Your nickname is visible to everyone on the board while you take part. We separate it from your contributions after a period of inactivity described in our Privacy Policy; the contributions themselves remain.

Age. You must be at least 16 years old to take part without an account. If you are younger, you may only take part with the permission of a parent, guardian or school, and the facilitator is responsible for obtaining that permission.

Acceptable use. Section 14 applies to you in the same way as to anyone with an account. We may remove content that breaks it, and we may block a workshop link.

Voorstel: aanpassing van §4. Eligibility

Eerste zin vervangen door:

You must be at least 16 years old to create an account. Section 13a explains the age rule for taking part in a workshop without an account.

Voorstel: aanpassing van §11. Your content

Toevoegen na de eerste alinea:

This section applies both to people with an account and to people taking part in a workshop without one. Section 13a explains how it is limited in that case.

Voorstel: aanpassing van §13. Private boards and sharing

Toevoegen aan de lijst met verantwoordelijkheden van de eigenaar:

deciding whether people may take part without an account, and taking responsibility for who is in the room when they can.

Wat er in het product verandert zodra dit is vastgesteld

- Het join-scherm krijgt één zin boven de knop, en niets meer dan dat, tenzij u een vinkje nodig acht.
- De leeftijdsgrens komt kort op datzelfde scherm te staan.
- De interne notitie dat gastbijdragen niet door de Terms worden gedekt, kan vervallen.